

한전KDN(주)

주의요구 및 통보

제 목 ☆☆☆☆☆(작업원) 관리 및 운영 기준 미준수

소 관 부 서 □□본부(◇◇◇◇◇팀, ◁▷지사)

조 치 부 서 □□본부, ◁◁◁◁처(▷▷부)

내 용

1. 업무 개요

□□본부(◇◇◇◇◇팀, ◁▷지사)는 ✕✕·❖❖❖분야 구축·유지보수 업무를 수행하고 있다. 또한 해당 업무 수행을 위하여 ☆☆☆☆☆(이하 “작업원”이라 한다)와 3개월 이하(최대 9개월 범위)로 ▣▣▣▣을 체결하여 사용하고 있으며, 계약기간 연장이 필요한 경우에는 연장된 계약기간 및 근로조건을 반영한 ▣▣▣▣▣▣▣를 다시 ▣▣▣▣·체결하여 운영하고 있다.

한편, ◁◁◁◁처 ▷▷부는 전사 ☆☆☆☆☆ 관리 업무를 총괄하고 있으며, 비정규직관리시스템을 운영·관리하고 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「☆☆☆☆☆ 관리 기준」 제15조(▣▣▣▣의 체결) 제1항에 따르면 ☆☆☆☆☆를 사용하고자 하는 경우 직접 대면을 통해 ☆☆☆☆☆ ▣▣확인서와 ☆☆☆☆☆ 표준▣▣▣▣▣▣▣를 ▣▣▣▣하여 근로자에게 ▣▣▣▣하여야 한다고 되어 있다.

또한 같은 기준 제5조(사용기간)에 따르면 ☆☆☆☆☆의 1회 사용기간은 3개월

이하를 원칙으로 하며, 연속 재계약을 통해 계속 사용기간이 3개월을 초과하는 경우에는 재계약(연장)사유서를 제출하여 소속 처장 또는 사업소장의 승인을 받도록 되어 있다.

「작업원 운영 지침서」 4.2.8[계약(사용)]에 따르면 작업원을 사용하고자 하는 경우에는 직접 대면을 통해 본인 여부 및 계약 관련 서류의 진위 여부를 확인한 후 작업원으로 등된 자와 작업원 확인서 및 개인정보를 제출하여 근로자에게 제공하여야 한다고 되어 있다.

또한 작업원의 사용기간은 3개월 이하의 범위 내에서는 횟수 제한 없이 반복하여 계약을 체결할 수 있으나, 계속 사용기간은 9개월 이하로 운영하여야 한다고 되어 있다. 다만, 사용기간 종료 후 최소 3개월 이상의 기간이 경과하고, 1개월 이상의 타사 근로경력을 증빙한 경우에는 사용기간을 새로이 기산할 수 있으며, 계약 체결 및 해지는 사업소장이 수행하도록 되어 있다.

따라서 작업원 사용부서는 최초 계약 및 연장 계약 체결 시 개인정보를 제출하고 이를 작업원에게 제공하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. ☆☆☆☆☆(작업원) 개인정보를 제출 소홀

「작업원 운영 지침서」 4.2.8[계약(사용)]에 따라 작업원 사용 시 개인정보를 제출하여 근로자에게 제공하여야 한다고 규정되어 있지만, □□본부 <<지사는 20xx년 x월부터 20xx년 x월까지 작업원과 최초 개인정보를 체결 시 개인정보 제출 후 이를 작업원에게 별도로 제공하지 않은 것으로 확인되었다. 다만, 작업원이 요청하는 경우 사본 제공 또는 사진 촬영을 허용하여

내용을 확인할 수 있도록 운영하고 있었다.

또한 「☆☆☆☆☆ 관리 기준」 제5조(사용기간)에 따라 ☆☆☆☆☆와 재계약을 할 경우 재계약(연장)사유서를 제출하여 사업소장의 승인을 받아야 하지만, □□본부 ◇◇◇◇◇팀과 <<지사는 계약기간 연장 등 근로조건이 변경된 작업원에 대하여 재계약(연장)사유서를 제출하여 내부 결재를 받고 비정규직관리시스템에 변경 사항을 반영하였을 뿐, 변경된 근로조건을 반영한 제보를 별도로 제출·체결하거나 작업원에게 통보하지 않은 것으로 확인되었다.

그 결과 □□본부 및 <<지사는 작업원 제보 체결 및 변경 과정에서 제보 제출 의무를 이행하지 않아 「☆☆☆☆☆ 관리 기준」 제5조 및 「작업원 운영 지침서」 4.2.8에서 규정한 제보 체결 기준을 위반하였다.

나. 비정규직관리시스템 기능 개선 필요

「☆☆☆☆☆ 관리 기준」 제15조(제보의 체결) 및 「작업원 운영 지침서」 4.2(작업원 운영기준)에 따르면 작업원 제보 조건이 변경되는 경우 사용부서는 비정규직관리시스템에 변경사항을 입력하고, 변경된 내용을 반영한 제보를 제출하여 작업원과 서면으로 제보를 체결한 후 이를 통보하여야 한다.

그러나 현행 비정규직관리시스템은 제보 체결일자 변경 기능이 부재하여 계약기간 연장 등 변경계약 체결 시에도 시스템에서 출력되는 제보의 체결 일자가 최초 제보 체결일로 고정 표시되도록 운영되고 있었다.

이로 인해 변경 제보 체결 시 실제 계약 체결일이 계약서에 반영되지 않아 동일 작업원에 대한 제보가 중복된 것처럼 보이는 문제가 확인되었다.

따라서 ◀◀◀◀처는 비정규직관리시스템에서 ▢▢▢▢▢▢▢ ▢▢▢▢·출력 시 최초

체결일과 변경 체결일이 명확히 구분되어 표시될 수 있도록
시스템 기능을 개선하여야 한다.

조치할 사항

본부장은 향후 동일 사례가 재발하지 않도록 소속 직원에게 「☆☆☆☆☆ 관리
기준」 등 관련 규정을 교육하기 바랍니다.(통보)

처장은

- ① 작업원 계약기간 연장에 따른 연장 체결 및 의무를 이행하지
않은 관련자에게 “주의” 및 “경고” 조치하기 바랍니다.(주의)
- ② 체결 및 와 관련하여 소속 부서장으로서 관리·감독을 소홀히
한 관련자에게 “주의” 조치하기 바랍니다.(주의)
- ③ 비정규직관리시스템에서 계약기간 연장 등 근로조건 변경에 따라 체결을
·출력하는 경우, 최초 체결일과 변경 체결일이 명확히
구분되어 표시되고, 일도 실제 일 기준으로 표시될 수 있도록
시스템 개선 방안을 마련하기 바랍니다.(통보)

< 관련자 >

소속	직급	성명 (사번)	담당 기간	귀책 사유	처분요구
- 음영 처리-					